

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1520/2534

นาย สุชาติ พงษ์ดี วง
บริษัท ประกันภัย ไทย วิวัฒน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

จำเลยที่ 1 รับประกันภัยรถยนต์ไว้จาก ว. โดยจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบบุคคลภายนอกแทน ว. ในนามของผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จึงเป็นการประกันภัยคำ अनुसारตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 วรรคหนึ่ง ว. เอาประกันภัยรถยนต์คันที่ชนโจทก์ไว้กับจำเลยที่ 1 ไม่ใช่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัยไม่ปรากฏว่า ส. ซึ่งเป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 หรือของ ว. กับไม่ปรากฏว่าว. มีส่วนจะต้องรับผิดชอบในวินาศภัยที่เกิดกับโจทก์ด้วยหรือไม่เมื่อ ว. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดที่ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัยคำ अनुसारจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-5424สระบุรี ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2527 นายสุรียา ศรีพันธุ์ ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทเลินเล่อชนโจทก์และนางตุ้ คุ่มสุวรรณ เป็นเหตุให้นางตุ้ตายและโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอให้จำเลยร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้รับประกันภัยรยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-5424 สระบุรี ไว้จากจำเลยที่ 1 แต่ได้รับประกันภัยไว้จากผู้อื่นในประเภทประกันภัยค้าจุน จำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว และมีได้นำรถคันดังกล่าวเอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 1 นายสุริยา มิได้ขับมาโดยประมาทจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์มิได้เสียหายตามฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 จำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้โดยคู่ความไม่ได้โต้แย้งกันว่า จำเลยที่ 1 ได้รับประกันภัยรยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-5424 สระบุรี ไว้จากนายวิทยาตามข้อตกลงในสัญญาเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกแทนนายวิทยา ในนามของผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจึงเป็นการประกันภัยค้าจุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 887 วรรคหนึ่ง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของนายวิทยาผู้เอาประกันภัยก็ต่อเมื่อนายวิทยาต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เมื่อได้ความว่านายวิทยาเป็นผู้เอาประกันภัยรยนต์คันที่เกิดเหตุชนโจทก์ไว้กับจำเลยที่ 1 ไม่ใช่จำเลยที่ 2 เป็นผู้เอาประกันภัย ส่วนนายสุริยา ศรพันธ์ ซึ่งเป็นคนขับรยนต์บรรทุก

คันเกิดเหตุชนโจทก์จะเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2หรือไม่ยังไม่ปรากฏ และก็ไม่ได้ปรากฏว่านายสุริยาเป็นลูกจ้างของนายวิทยาด้วยหรือไม่ และนายวิทยามีส่วนจะต้องรับผิดชอบในวินาศภัยที่เกิดแก่โจทก์ด้วยหรือไม่ เมื่อนายวิทยาผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดที่ก่อให้เกิดขึ้นแก่โจทก์แล้ว จำเลยที่ 1 ผู้รับประกันภัยจำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์..."

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-โสภณ จันทระ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>